

1500216-08.2021.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... conhecido e participa ativamente do tráfico de drogas em Conchal. O réu possui irmãos envolvidos com o tráfico, um deles está preso e os outros dois foragidos. Valentin Aparecido de Souza, em juízo, fls. 307/308 (mídia digital), disse que trabalha com o transporte de laranja, que costuma comprar laranja para transportar, e que poucas vezes comprou laranja no barracão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500216-08.2021.8.26.0144 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500216-08.2021.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169468/2021 - DEL.POL.CONCHAL, 18658000 - DEL.POL.CONCHAL, 779/21/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2169468 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NEWTON RICARDO PEVERALI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Vistos.

NEWTON RICARDO PEVERALLI, qualificado às fls. 08, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 23 de junho de 2021, às 07h30min, no interior da residência situada à Rua Archangelo, nº 87, bairro Esperança III, nesta Cidade e Comarca de Conchal, o denunciado,

supostamente, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 04 (quatro) porções de cocaína, com peso aproximado de 13,5g (treze gramas e meio).

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2021 (fl. 195)

Regularmente citado, a d. Defesa constituída (fl. 234) apresentou defesa prévia (fls. 166/184).

Em audiência de instrução, foram ouvidas quatro testemunhas e ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais em memoriais (fls. 317/325), pugnando pela procedência da pretensão punitiva.

A i. Defesa, por sua vez, preliminarmente pleiteou a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação. No mérito, pleiteou a improcedência parcial da ação penal, com a consequente desclassificação para a conduta do Art. 28 da Lei de Tóxicos. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no patamar mínimo legal, por fim a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/14, fotografias de fls. 41/49, laudos periciais, fls. 217/219, 254/256 e 257/265, relatório Investigativo de fls. 266/275, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/18 e pelo auto de constatação preliminar de fls. 19/20, indicador de que o acusado fls. 08, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 04 (quatro) porções de cocaína, com peso aproximado de 10g (dez gramas). Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 217/219, está comprovado que as substâncias apreendidas com o acusado eram "COCAÍNA, substância relacionada na Lista F1 das substâncias de uso proscrito no Brasil" e "tetrahydrocannabinol (THC), constante na Lista F2".

Posto isso, é de rigor consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Ouvida em juízo, Eric Motta, Policial Civil e Ivan Aparecido, Guarda Municipal, em juízo, fls. 303/306 (mídia digital), disseram de forma harmônica que, na data dos fatos, diligenciaram em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do réu. No local não foram recebidos por ninguém. Adentraram a residência, e encontraram Franciele no sofá da sala, que disse ter apenas pernoitado no local e que não fez uso de drogas. Localizaram o réu em seu quarto, que disse não haver drogas no local. Em uma escrivaninha ao lado da cama foi encontrado uma expressiva quantidade de dinheiro e cheques, inquirido o réu, disse que o dinheiro é proveniente da compra e venda de laranjas. Na casa, foi localizada, ainda, uma balança de precisão, caderno de anotações e aparelhos celulares. Na sala, em um pote, foi localizado 02 eppendorfs e em um saco plástico, com aproximadamente 12g da mesma substância dos eppendorfs, cocaína. Na residência do réu, havia alguns veículos. Inquirido sobre os veículos, o réu esclareceu que eram de sua propriedade. O réu desde o início disse que as drogas eram para seu uso, não se recordam de ter um canudo junto com as drogas. Já conheciam o réu, pois há informações e investigações de que ele é conhecido e participa ativamente do tráfico de drogas em Conchal. O réu possui irmãos envolvidos com o tráfico, um deles está preso e os outros dois foragidos.

Valentin Aparecido de Souza, em juízo, fls. 307/308 (mídia digital), disse que trabalha com o transporte de laranja, que costuma comprar laranja para transportar,

e que poucas vezes comprou laranja no barracão de Walter, tendo visto o réu umas três ou quatro vezes no barracão, o conhece de vista e sabe que ele "mexe com carro". Não sabe dizer no que o réu auferia renda.

Walter Luiz dos Santos, ouvido em juízo, fls. 309/310 (mídia digital), disse ser dono de um barracão, que o réu trabalha no barracão na intermediação da compra de laranja, visita os pomares para avaliar as laranjas e negociar as vendas, e que ganhava comissão pela venda de laranjas. Afirmou que o réu, em algumas vezes, ficava com o dinheiro e com cheques para a compra de laranjas. Acrescentou que um dia antes da prisão do réu, o depoente deixou aproximadamente, R\$30.000,00 (trinta mil reais) na casa do réu, para que o réu pagasse um produtor no dia seguinte. Sabe que o réu é usuário de cocaína, mas não sabe dizer se o réu trafica drogas.

Interrogado em juízo, fls. 311/312 (mídia digital), NEWTON RICARDO PEVERALI disse que trabalha com compra e venda de carros e laranjas, não possui renda fixa, que por semana sua renda varia entre R\$2.000,00 e R\$3.000,00, tem casa própria e mora sozinho, possui uma Amarok, adquirida por 90 mil, a moto e o Jetta são financiados. Confirma parcialmente os fatos narrados na denúncia. Os 02 eppendorfs encontrados estavam vazios, e que os policiais, na presença do delegado de polícia, recolheram a cocaína que estava solta por cima de uma caixa e colocaram novamente nos eppendorfs, que eram de seu uso. Alegou que, junto com as drogas, havia um canudo, utilizado para fazer o uso da droga, e que o canudo foi levado até a delegacia, e não sabe o porque os policiais estão mudando os fatos. Acrescentou que o dinheiro e os cheques estavam ao lado da sua cama, foram deixados por Walter no dia anterior para pagar um produtor de laranja, que a balança encontrada é balança de pesar fruta e não de droga. Que as joias que foram encontradas, na verdade são bijuterias. Os cadernos que foram encontrados eram de anotações da compra e venda de laranja. Que é usuário de drogas e já comprou drogas com cheque. Não sabe a razão pela qual os policiais querem lhe incriminar.

Diante da prova oral produzida, tenho que a versão apresentada pelo réu é inverossímil e a negativa se revela isolada do acervo probatório.

Destaca-se que em cumprimento ao mandato de busca expedido nos autos nº 1500203-09.2021.8.26.0144, os policiais encontraram no imóvel uma quantidade relativamente baixa de entorpecentes, uma quantia significativa de dinheiro em espécie R\$ 31.143,20 (trinta e um mil, cento e quarenta e três reais e vinte centavos), e em cheques em nome terceiro totalizando R\$37.634,00 (trinta e sete mil reais, seiscentos e trinta e quatro reais), encontraram também cadernetas com anotações, comprovantes de depósito, balança de precisão e aparelhos celulares.

Durante a instrução processual, foi realizada a perícia nos aparelhos celulares do réu. Em análise dos dados extraídos do Relatório de Investigação fls. 266/275, foram encontradas fotos e áudios, demonstrando que o réu participa efetivamente do comércio de drogas. O réu envia fotos, possivelmente de entorpecentes, via aplicativo WHATSAPP, para destinatários desconhecidos, como também ostenta valores em espécie, a fim de demonstrar seu lucrativo comércio ilícito de drogas fls.273. Em áudios de WHATSAPP, o réu demonstra que gerencia e é proprietário de ponto de venda de drogas, inclusive, nos áudios fala sobre problemas com o seu ponto de venda, demonstra preocupação com a movimentação policial próximo a sua residência. De outra parte, a palavra do Policial Civil e do Guarda Municipal, servidores públicos, ouvidos sob o crivo do contraditório são coerentes e estão em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, indicando que a destinação da droga apreendida, tendo em vista a forma de acondicionamento e os demais objetos apreendidos na casa do réu se destinava à entrega e ao consumo de terceiros, o que caracteriza o tráfico.

Deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados por policiais, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial. Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como assenta o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846).\" Ademais, os relatos estão amparados pela apreensão material. Com efeito, não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar um inocente. Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

"EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Palavra dos policiais de todo valiosas na elucidação dos fatos Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Incabível a substituição por ser incongruente a ideia de se outorgar pena restritiva de direitos a quem deve cumprir a privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, além da gravidade concreta revelada no caso - Recurso improvido, com correção de erro material. (Apelação nº 0000181-16.2010.8.26.0498, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, 13 de fevereiro de 2014)."

Por fim, afastado a pretensão de desclassificação para o delito do artigo 28, LD. Mesmo que o réu também fosse usuário de entorpecentes, tal fato não elide a traficância a ele atribuída.

Nesse diapasão, não há dúvida de que a conduta delitiva praticada pelo réu se adequa integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo de rigor a condenação.

Certa, pois, a condenação do réu nos termos da denúncia, resta, enfim, a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isentem de sanção.

Na primeira fase da dosimetria, considero os maus antecedentes do réu como circunstância judicial desfavorável, pois o réu possui mais de uma condenação por delitos patrimoniais com trânsito em julgado por fatos anteriores ao delito em julgamento, conforme consta de sua folha de antecedentes (fls. 269/296). Ressalte-se que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em caso de condenados multirreincidentes, é possível a exasperação da pena com base em mais de uma circunstância judicial e ainda agravar a pena pela reincidência, desde que para cada vetorial seja considerada uma condenação distinta. Neste sentido:

"Hipótese em que, presente mais de uma condenação definitiva contra o paciente, a valoração desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, com lastro em condenações distintas, não enseja coação ilegal." (HC 309.114/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016) Ainda: "PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. TESE DE EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) 2. Nos termos do entendimento desta Corte, a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 348451, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Relator para acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016).

Por esses termos, para exasperar a pena, em primeira fase, considero a condenação no Processo nº 0000541-19.2005.8.26.0144 da Vara Única de Conchal/SP - fl. 51. Diante de tais aspectos, deve a pena ser elevada de 1/8 (um oitavo) razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias multa.

Na segunda fase de fixação da pena, necessário que se leve em consideração que o acusado é reincidente, conforme evidencia a folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal juntada aos autos (Processo nº 0000550-34.2012.8.26.0144 da Vara Única de Conchal/SP, fl. 51). Por outro lado, não há atenuantes a considerar. Assim, majoro a pena intermediária pela fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, inexistente causa de aumento. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, porque o réu é reincidente, razão suficiente para afastar a causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo evidente o real envolvimento do réu com o tráfico de drogas. À míngua de outras questões a considerar, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa.

O réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime FECHADO, único regime compatível e que atende ao binômico necessidade/suficiência neste caso, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, em vista da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deixo de substituir a pena do acusado, porquanto não preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44, tendo em vista que a pena foi fixada acima de quatro anos e ele é reincidente. Em que pese a constitucionalidade do previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de determinar a detração neste momento processual, haja vista a ausência de elementos a um seguro decidir quanto ao requisitos subjetivos, situação a ser melhor analisada em sede de execução penal.

A respeito do valor dos dias-multa, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público contida na denúncia para CONDENAR NEWTON RICARDO PEVERALLI, qualificado às fls. 08, como incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesp's, com a ressalva do art. 98 do Código de Processo Civil.

Não se permite ao réu aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade, para dar início ao cumprimento de pena, eis que desfavoráveis as condições subjetivas e presentes os fundamentos e requisitos da prisão preventiva, tal qual previsão dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não por outra razão aguardou ao trâmite da instrução encarcerado. Já expedido mandado de prisão em desfavor do réu, expeça-se o ofício de recomendação à prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria- Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84);

4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) expeça-se certidão de honorários ao(s) advogados(as) nomeados(as).

7) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados.

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Conchal, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA